MINISTÈRE
DE L'ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
DGI
ÉQUITÉ INTÉGRITÉ EFFICACITÉ

CODE D'ETHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE APPLICABLE AUX AGENTS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS DU BÉNIN

2019

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

CGI	:	Code Général des Impôts
Code	:	Code d'éthique et de déontologie
Codir	:	Comité de direction
DG	:	Directeur Général
DGI	:	Direction Générale des Impôts
DGR	:	Direction de la Gestion des Ressources
IGS	:	Inspection Générale des Services

SOMMAIRE

	Pages
Préambule	2
Section 1 : Les dispositions générales et le champ d'application	3
Section 2 : L'agent au sein de l'administration	4
Paragraphe 1 : Les obligations de la hiérarchie	4
Paragraphe 2 : L'agent face à la hiérarchie	5
Paragraphe 3 : Les rapports de l'agent avec ses collègues	5
Section 3 : L'agent dans l'exercice de ses fonctions	6
Paragraphe 1 : Les obligations de l'agent	6
Paragraphe 2 : Les responsabilités de l'agent	8
Section 4 : L'agent dans ses relations avec les contribuables	10
Section 5 : Les sanctions	11
Section 6 : Les dispositions finales	13
Tableau des sanctions selon le Statut général de la Fonction Publique	14

CODE D'ÉTHIQUE ET DE DEONTOLOGIE APPLICABLE AUX AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS DU BENIN

PREAMBULE

L'exécution de la politique gouvernementale implique, pour l'Etat, la recherche permanente des ressources nécessaires à son développement économique et social. Pour ce faire, notre pays s'appuie sur les régies financières dont l'administration fiscale qui, au moyen de ses attributions et de son organisation, joue un rôle prépondérant dans la mobilisation des ressources intérieures.

Ainsi, chargée de la mise en œuvre d'un droit régalien de l'Etat qu'est la levée de l'impôt, l'administration fiscale est investie de prérogatives de puissance publique. A ce titre, et pour accomplir correctement sa mission fiscale, le législateur l'a pourvue d'un certain nombre de droits, notamment le droit de contrôle, le droit d'enquête et le droit de visite. En accordant ces droits à l'administration fiscale, le législateur n'a pas entendu soumettre le contribuable au bon vouloir de celle-ci. Des gardes fous sont en effet institués pour prémunir le contribuable contre les abus éventuels de l'agent des impôts.

Dans l'exercice de leurs fonctions, notamment celles liées au contrôle, l'agent des impôts est tenu d'observer les règles d'éthique et de la déontologie. De même, l'établissement de l'équilibre entre les droits et les obligations de l'agent a pour finalité de prévenir les situations de conflits auxquelles ils sont exposés. Ceci étant, l'agent du fisc est en droit d'être informé à temps de ses obligations afin qu'il évite toutes les déviances qui pourraient avoir lieu dans l'exercice de sa fonction et assurer ainsi, la bonne image de l'administration fiscale.

Aujourd'hui, les citoyens sont mieux informés, plus critiques et plus avertis qu'il y a quelques années. Avec le développement des nouvelles technologies d'information et de communication, cette situation s'est traduite entre autres par une exigence d'un service de qualité. Il est clair, aujourd'hui, que l'image de l'administration fiscale est tributaire du respect scrupuleux du contenu du Code d'éthique et de déontologie par l'agent.

Le présent code de déontologie doit être pour l'ensemble des agents des impôts un outil de référence devant canaliser leurs actions quotidiennes et les relations devant exister aussi bien entre eux qu'avec leurs divers interlocuteurs extérieurs.

Afin que la devise Equité-Intégrité-Efficacité ne soit un vain concept, il importe donc que tous les agents s'y conforment quotidiennement.

SECTION 1 : LES DISPOSITIONS GENERALES ET LE CHAMP D'APPLICATION

Article 1er : Dans le présent Code, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

a) « DGI » : tous les services de l'administration fiscale quels que soient leurs lieux d'implantation
b) « Agent » : tout agent employé à la DGI quel que soit son corps d'appartenance ou son statut
c) « Contribuable » : toute personne physique ou morale assujettie à l'impôt
d) « Collègue » : tout agent de la DGI sans lien hiérarchique
e) « Collaborateur » : tout agent de la DGI placé sous l'ordre d'un supérieur hiérarchique
f) « Supérieur hiérarchique » : tout agent de la DGI situé par rapport à un collaborateur
g) «Prestataire de services » : toute personne physique ou morale, y compris un organisme public, qui offre des services à la DGI
h) « Droit » :

Article 2 : Ce Code s'inscrit dans le cadre du Code du Travail, du Statut général de la Fonction publique, du statut particulier des agents des impôts, de la Loi portant Lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin et tous autres textes règlementaires en vigueur.

Article 3 : Le présent Code d'éthique et de déontologie s'applique à tous les agents en service à la DGI quelles que soient leur catégorie, leur formation ou leur fonction.

Article 4 : Les fonctions dévolues aux agents étant susceptibles de favoriser la commission d'infractions à l'obligation de probité et de désintéressement, tout agent s'oblige à assurer sa mission dans le respect du présent Code.

SECTION 2 : L'AGENT AU SEIN DE L'ADMINISTRATION

PARAGRAPHE 1 : LES OBLIGATIONS DE LA HIERARCHIE

Article 5 : Le Comité de direction (Codir) de la DGI est une instance d'appui à la gestion administrative et technique. La participation de ses membres aux réunions est obligatoire sauf cas d'empêchement justifié. Chaque membre est tenu d'être ponctuel et d'assister à la réunion jusqu'à son terme.

Toute absence, tout retard ou départ de la séance avant la fin, doit être préalablement notifié au Directeur Général des Impôts ou son représentant.

Article 6 : Le supérieur hiérarchique doit veiller à l'interdiction de l'utilisation de services proposés à l'administration des impôts par des personnes et/ou organisations qui ne satisfont pas à leurs obligations fiscales.

Article 7 : Le supérieur hiérarchique doit avoir de la considération pour ses collaborateurs et se montrer juste et équitable en respectant les agents quels que soient leur grade, qualité ou position. Pour ce faire, il doit :

- donner des ordres et directives clairs, précis et conformes aux règles et procédures en vigueur et s'assurer de leur respect et bonne exécution ;
- veiller au respect des règles hiérarchiques en vigueur afin d'éviter d'entraver l'autorité des hiérarchies intermédiaires ;
- éviter les abus d'autorité ;
- s'abstenir de donner des ordres contraires à la règlementation et aux procédures en vigueur.

Article 8 : L'administration des impôts garantit le droit de protection à tout agent qui fait l'objet de menaces ou d'intimidation, de diffamation, de campagnes mensongères ou d'outrage dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Article 9 : La DGI reconnait l'importance de favoriser les bonnes pratiques administratives et de créer des conditions de travail équitables pour tous les agents. Aucune distinction ou discrimination ne peut être faite dans l'emploi sur la base du genre, de l'ethnie, des croyances religieuses, de l'appartenance politique, de l'affiliation syndicale, etc. sous réserve de la prise en considération des exigences requises, le cas échéant, par l'exercice de certaines fonctions.

PARAGRAPHE 2 : L'AGENT FACE A LA HIERARCHIE

Article 10 : L'agent doit exécuter les instructions du supérieur hiérarchique conformément aux règles et procédures en vigueur. A cet effet, il est tenu :

- d'avoir un comportement respectueux vis-à-vis du supérieur hiérarchique ;
- d'exécuter correctement et dans les délais appropriés, les instructions reçues ;
- de demander des instructions complémentaires éventuelles pour bien exécuter les tâches et prendre les initiatives nécessaires ;
- de signaler au supérieur hiérarchique immédiat des instructions provenant d'autres autorités ;
- de rendre compte de l'exécution des instructions reçues.

Article 11 : L'agent est tenu d'être à son poste de travail aux jours et heures réglementaires. Toutefois, il peut être sollicité à tout moment par la hiérarchie pour nécessités de service.

Article 12 : Dans le cadre des réunions et cérémonies officielles, les heures fixées doivent être respectées. Les agents doivent se lever et rester debout à l'arrivée et au départ du Directeur Général des Impôts ou de son représentant. Ils ne peuvent disposer que lorsque celui-ci a quitté les lieux. Il en sera de même de toute autorité investie du pouvoir de direction desdites cérémonies.

Article 13 : Tout agent qui est informé ou témoin d'une forfaiture commise par un autre agent ou toute personne avec qui il collabore doit rendre compte à la hiérarchie.

PARAGRAPHE 3 : LES RAPPORTS DE L'AGENT AVEC SES COLLEGUES

Article 14 : L'agent doit à l'égard de ses collègues se montrer coopératif, solidaire, faire preuve d'esprit d'équipe et de respect mutuel.

Article 15 : L'agent doit faire preuve d'honnêteté pour mériter la confiance placée en lui et ne rien faire qui pourrait porter préjudice à l'image de ses collègues et de la DGI.

Article 16 : L'agent ne doit pas se placer en situation de conflit d'intérêt. De même, il ne doit pas intervenir dans une affaire suivie par un autre agent sans y être officiellement commis.

SECTION 3 : L'AGENT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS

PARAGRAPHE 1 : LES OBLIGATIONS DE L'AGENT

Article 17 : Le premier devoir de l'agent d'Etat est d'occuper l'emploi qui lui est confié. A cet effet, dès son affectation ou sa mutation, il est tenu de rejoindre son nouveau poste conformément aux modalités des textes en vigueur. Le non-respect de cette obligation entraine des sanctions à l'encontre de l'agent fautif.

Article 18 : L'agent doit s'acquitter de ses tâches avec professionnalisme, en mettant à contribution ses compétences et son expérience en vue de l'atteinte des résultats visés et de l'amélioration de la prestation du service public.

Article 19: L'agent doit faire preuve d'initiative et maintenir à jour ses connaissances et ses compétences en s'informant et en participant aux activités de formation et de perfectionnement.

Article 20 : Tout agent de l'administration des impôts doit être facilement identifiable et porter obligatoirement à vue son badge dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions sauf cas d'exception.

Article 21 : Il est formellement interdit aux agents servant ou ayant servi à la DGI de se comporter de façon à tirer des avantages indus des fonctions assurées.

Article 22 : L'agent doit respecter toutes ses obligations fiscales tant déclaratives que contributives.

Article 23 : L'agent, dans le cadre de ses fonctions, doit tout mettre en œuvre afin que sa vie privée soit distincte de sa vie professionnelle.

Article 24: L'intérêt du service public commande de réduire au maximum la possibilité pour les agents d'exercer des activités autres que celles du service.

Il ne s'agit pas d'interdire tout cumul d'emplois publics, mais d'interdire l'exercice de tout emploi important susceptible d'occuper la majeure partie de l'activité de l'agent et dont l'occupation comporterait une rémunération comparable à un traitement normal. Cette interdiction ne s'applique pas aux activités d'enseignement ressortant de la compétence de l'agent sous réserve de l'autorisation du Ministre en charge de l'économie et des finances.

Article 25 : Tout cumul d'un emploi au sein de l'administration des impôts avec une activité privée lucrative est interdit. Cette interdiction ne concerne pas :

- la production d'œuvres scientifiques, littéraires artistiques ou la production agricole ;
- la possibilité de donner des expertises ou consultations sur autorisation spéciale du Ministre chargé des Finances.

Article 26 : Il est formellement interdit à tout agent d'avoir en cours de carrière une activité comptable ou de conseil fiscal à titre d'activités secondaires. Le Code pénal veut que ces activités puissent être exercées, sauf autorisation spéciale, au moins cinq ans après le départ à la retraite.

Article 27 : La DGI s'oblige à diffuser au public des informations justes et pertinentes. C'est pourquoi, à moins d'avoir reçu l'autorisation expresse de la Direction, aucun agent ne doit discuter des activités exercées à la DGI avec les représentants des médias.

Article 28 : Tout agent, en poste ou ayant servi dans l'administration des impôts, est soumis à l'obligation de réserve et doit faire preuve de discrétion professionnelle. Il lui est interdit de divulguer ou de laisser connaître, sauf nécessité de service, tout document, fait ou information, qu'il détient ou connaît, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Cette obligation s'élargit à la sécurisation des données informatisées ainsi que des informations pouvant être communiquées via internet, intranet, messagerie, réseaux sociaux.

Article 29: Les codes d'accès aux systèmes informatisés de la DGI sont attribués individuellement aux agents et les habilitations sont définies selon leur fonction. Il est formellement interdit à un agent de communiquer ses codes d'accès aux systèmes à toute autre personne, y compris les agents de la DGI.

Article 30: L'agent est tenu d'avoir, en toutes circonstances une conduite digne et probe. En ce sens, il doit, dans le service comme en dehors du service, s'abstenir de toute activité délictuelle, telle que la corruption, le trafic d'influence, la concussion et le détournement de deniers publics. La participation à toute activité délictuelle est considérée comme une faute grave et passible de sanctions.

Article 31 : Tout agent, quelle que soit sa fonction, doit éviter tout acte de destruction ou de soustraction des supports d'assiette ou de poursuite ou toutes autres pièces ou documents en tenant lieu. Ces actes sont passibles de peine suivant le Code pénal.

Article 32 : Les agents non assermentés ne doivent pas exercer le droit de communication ni de contrôle fiscal.

Article 33 : Il est formellement interdit à tout agent d'assurer en même temps les fonctions de recouvrement et d'assiette au sein de l'administration fiscale.

Article 34 : Les agents du réseau comptable des impôts sont tenus d'assurer la sécurité des fonds et valeurs dont ils ont la charge en mettant en œuvre tous les moyens disponibles. Ils doivent en outre signaler à leur supérieur hiérarchique, le cas échéant, les insuffisances des moyens de sécurité existants.

Article 35 : Les moyens et lieux de travail (voitures, photocopieurs, ordinateurs, locaux, abris de gardien...) doivent être utilisés par des agents habilités ou formés à cet effet et ne peuvent être exploités à des fins personnelles ou privées.

Article 36 : Tout déplacement, aux heures de travail, même de courte durée, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du service, doit être signalé. Toutefois, une autorisation préalable du supérieur hiérarchique est obligatoire pour toute sortie hors de la DGI.

Article 37 : Il est formellement interdit de téléphoner régulièrement et longuement à des fins privées aux heures de travail. L'agent doit s'autocensurer dans la durée de toute communication. Il en est de même pour les échanges privés avec des visiteurs ou via internet pendant les heures de travail.

Article 38 : Tout agent doit signaler aux agents de sécurité ou à son supérieur hiérarchique la présence de visiteurs non autorisés (vendeurs ambulants, mendiants, etc.).

Article 39 : L'agent ne doit à aucun moment dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, se retrouver en état d'ébriété ou sous l'effet de substances illicites. En tout état de cause, il doit éviter tout comportement pouvant porter préjudice aux contribuables, aux collègues et à l'image de la Direction Générale des Impôts.

PARAGRAPHE 2 : LES RESPONSABILITES DE L'AGENT

Article 40 : Les fautes commises par un agent engagent sa responsabilité au plan juridique sous trois (03) formes essentielles à savoir :

- la responsabilité civile
- la responsabilité pénale
- la responsabilité disciplinaire.

Article 41 : Lorsqu'un dommage est causé par l'agent à un particulier, sa responsabilité peut être engagée en application du Code civil. En la matière, l'on distingue la faute personnelle de la faute de service dont les effets de la qualification sont distincts.

Article 42 : La faute personnelle présente la caractéristique d'être détachable de l'exercice par l'agent de ses fonctions. Ainsi, la responsabilité de l'agent est engagée vis-à-vis de la victime.

Article 43 : La faute de service est constituée par une défaillance dans le fonctionnement normal du service, mais non imputable à l'agent directement. L'agent qui a commis une faute de service ne peut être rendu responsable pécuniairement ni à l'égard de la victime, ni à l'égard de l'Etat.

Article 44 : Lorsque le dommage résulte à la fois de deux fautes distinctes et indépendantes (une faute personnelle et une faute de service), l'administration peut être poursuivie devant le juge administratif et l'agent devant la juridiction judiciaire.

Article 45 : La responsabilité pénale de l'agent est engagée chaque fois qu'il se rend coupable d'un délit ou d'un crime prévus et sanctionnés par la loi pénale (*réf Article 30 et 31 du présent Code*)

Article 46 : La responsabilité disciplinaire de l'agent est engagée suite à des manquements aux devoirs de la fonction. La faute disciplinaire est une faute commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou encore commise en dehors de l'exercice des fonctions mais susceptible d'affecter l'image de l'administration ou la renommée du service. Elle est passible de sanction.

SECTION 4 : L'AGENT DANS SES RELATIONS AVEC LES CONTRIBUABLES

Article 46 : Dans l'exercice de sa fonction, l'agent est tenu d'exhiber, sa commission ou sa carte professionnelle aux contribuables.

Article 47 : Dans l'exercice de sa fonction, l'agent doit observer une stricte neutralité sur les plans religieux, politique et ethnique. Son comportement envers le contribuable ou prestataire de service, doit être empreint de courtoisie et de sens d'écoute.

Article 48 : Dans le souci d'assurer une égale concurrence entre les entreprises et une équité fiscale entre les citoyens, aucun agent n'a le droit de réclamer un impôt non exigible conformément à la loi fiscale. Le cas échéant, il s'exposerait aux sanctions relatives à la concussion.

Article 49 : Conformément aux dispositions du Code Général des Impôts (CGI) relatives au secret professionnel, les renseignements détenus par l'agent de l'Administration ne doivent pas être communiqués à des personnes autres que le contribuable lui-même.

Article 50 : L'agent a l'obligation de renseigner le contribuable sur l'origine des erreurs ou irrégularités qu'il constate et dont certaines ont pu être commises à son propre détriment. Dans le cas où le contribuable peut prétendre à un dégrèvement, l'agent doit lui indiquer la procédure à suivre.

Article 51 : L'agent ne doit pas faire état de son influence réelle ou supposée pour solliciter, ni accepter des faveurs ou des cadeaux de quelque nature que ce soit, de la part d'un contribuable, d'un prestataire de service ou d'un collègue.

Article 52 : Il est interdit à l'agent de faire preuve d'usurpation de titre.

Article 53 : L'agent ne peut déplacer ou emporter des documents comptables sans l'accord du contribuable ou de son représentant régulier et ceci doit se faire contre décharge.

SECTION 5 : LES SANCTIONS

Article 55 : Tout manquement aux dispositions du présent Code constitue une faute. Lorsqu'une faute est commise par un agent, une sanction doit être prononcée dans le respect d'une procédure disciplinaire contradictoire. (*réf Annexe1 Tableau des sanctions)*

Article 56 : L'agent des impôts qui ne respecte pas les dispositions du présent Code est passible de sanctions disciplinaires ou pécuniaires sans préjudice des poursuites pénales susceptibles d'être engagées.

Article 57 : Il appartient à la DGI d'apporter la preuve qu'un agent a commis une faute répréhensible. Lorsque des agissements répréhensibles sont découverts, une enquête est diligentée afin d'établir la matérialité des faits et d'identifier le ou les responsables.

Article 58 : Toute sanction doit être obligatoirement précédée d'une demande d'explication écrite. Tout dossier de sanction disciplinaire doit obligatoirement comporter les pièces suivantes :

- la demande d'explication ;
- la réponse à la demande d'explication ;
- l'appréciation des supérieurs hiérarchiques de l'agent ;
- l'appréciation du directeur et, le cas échéant, sa proposition de sanction à soumettre au directeur général.

Ont l'initiative de la prise de sanctions à l'exception des sanctions du second et du troisième degré, le Directeur Général, les directeurs techniques et assimilés et les directeurs départementaux.

Article 59 : L'agent qui enfreint les dispositions des articles 24, 25, 26 et 30 du présent Code est immédiatement affecté dans un autre service, à titre de mesure conservatoire. Une procédure disciplinaire contradictoire pourra être engagée par la suite à son encontre.

Article 60 : Lorsque l'agent s'estime lésé dans ses droits, il dispose des voies de recours administratif et de recours contentieux.

Le recours administratif s'exerce soit auprès de l'autorité qui a pris la décision incriminée, soit auprès de l'autorité hiérarchique supérieure. Le recours contentieux est porté devant les instances habilitées dans les conditions fixées par les dispositions organisant ces dernières.

Article 61 : Les sanctions édictées par le Statut général de la Fonction publique et les textes réglementaires en vigueur et celles contenues dans le présent Code ne peuvent être cumulatives pour une même faute commise.

Article 62 : L'agent qui se distingue en observant les dispositions du présent Code, peut recevoir des encouragements, des félicitations ou être proposé pour la décoration. L'agent qui a un comportement exemplaire à travers le respect de la hiérarchie et la qualité de son travail peut recevoir une bonification sur ses avantages à l'interne.

SECTION 6 : LES DISPOSITIONS FINALES

Article 63 : Les supérieurs hiérarchiques investis de pouvoirs disciplinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application correcte des principes d'éthique et des règles de déontologie énoncés dans le présent Code.

Article 64 : La Direction de la Gestion des Ressources met à la disposition de chaque agent une copie du présent Code et en assure la vulgarisation. L'inspection Générale des Services veille à son application.

Article 65 : Le présent Code peut être révisé à l'initiative du Directeur Général ou du Comité de Direction.

Article 66 : Le présent Code entre en vigueur pour compter de sa date de signature et sera publié partout où besoin sera.

Cotonou, le 13 septembre 2019

LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS,

Nicolas YENOUSSI

TABLEAU DES SANCTIONS SELON LE STATUT GÉNÉRAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

N°	SANCTIONS	DEFINITIONS	EXEMPLES DE COMPORTEMENTS SANCTIONNES selon le Statut général de la FP et/*ou le code d'éthique et de déontologie de la DGI*	AUTORITES ET INSTANCES DISCIPLINAIRES	ACTES DE NOTIFICATION
SANCTIONS DE PREMIER DEGRE					
1.	Rappel à l'ordre (articles[1]69, 70, 214)	Avertissement oral adressé à un fonctionnaire suite à une mauvaise conduite. Il peut être écrit	• 3 retards de plus d'une demi-heure au cours d'une semaine • Mauvais accueil des usagers • Abandon injustifié du poste de travail de plus d'une heure • Tenue vestimentaire incorrecte ou indécente • *Comportement irrespectueux envers des collègues, absence d'esprit d'équipe ou de coopération* • *Omission de l'agent de porter son badge en vue dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions* • *Non-respect par l'agent de ses obligations fiscales tant déclaratives que contributives* • *Utilisation des lieux ou du matériel de l'administration fiscale à des fins personnelles ou de façon non conforme* • *Conversations personnelles fréquentes en personne, au téléphone ou via internet sur les heures de travail* • *Utilisation abusive du temps de travail pour des conversations (téléphoniques, par internet, en personne...) ou activités personnelles* • *Omission de la part d'un agent, de présenter au contribuable sa carte de commission à la première réquisition*	Supérieur hiérarchique direct[2] SRH	NOTE DE SERVICE

[1] Loi n° 2015-18 portant Statut général de la Fonction publique

[2] Chef de service, chef de centre, directeur ou cadre ayant rang de directeur

N°	SANCTIONS	DEFINITIONS	EXEMPLES DE COMPORTEMENTS SANCTIONNES selon le Statut général de la FP et/*ou le code d'éthique et de déontologie de la DGI*	AUTORITES ET INSTANCES DISCIPLINAIRES	ACTES DE NOTIFICATION
			• *Attitude irrespectueuse de l'agent envers le contribuable, manquement à son devoir de neutralité sur les plans religieux, politique ou ethnique*		
2.	Avertissement écrit (articles 69, 70, 214)	Mise en garde écrite adressée à un fonctionnaire lui intimant l'ordre d'assumer ses obligations professionnelles conformément aux textes en vigueur.	• Récidive de retard au service après 2 rappels à l'ordre • Absence non justifiée d'une demi-journée à 2 jours • Inexécution fautive ou mauvaise exécution d'une tâche confiée à l'agent dans le cadre de son emploi • Participation à une grève réputée illégale • Propos, réponse ou attitude frisant le manquement à la hiérarchie • Refus d'obtempérer à une observation ou à un rappel à l'ordre • Partialité dans l'ordre de traitement des dossiers • *Manquement volontaire de l'agent à l'obligation de renseigner le contribuable sur l'origine des erreurs ou irrégularités constatées et des recours auxquels il a droit*	Supérieur immédiat SRH	NOTE DE SERVICE

N°	SANCTIONS	DEFINITIONS	EXEMPLES DE COMPORTEMENTS SANCTIONNES selon le Statut général de la FP et/*ou le code d'éthique et de déontologie de la DGI*	AUTORITES ET INSTANCES DISCIPLINAIRES	ACTES DE NOTIFICATION
3.	L'avertissement avec inscription au dossier (articles 69, 214)	Mise en garde écrite et inscrite au dossier, adressée à un fonctionnaire lui intimant l'ordre d'assumer ses obligations professionnelles conformément aux textes en vigueur.	• *Omission volontaire de signaler à la hiérarchie une forfaiture commise par un autre agent ou autre personne* • *Ingérence d'un agent dans la gestion de son propre dossier fiscal ou dans une affaire suivie par un autre agent sans son consentement* • *Cumul d'un emploi au sein de l'administration fiscale et d'une activité privée lucrative OU d'un autre emploi public prépondérant* • *Détention d'une activité comptable ou de conseil fiscal à titre d'activités secondaires* • *Omission volontaire de la part des comptables des impôts, de signaler à la hiérarchie l'insuffisance des moyens de sécurité des fonds et valeurs* • *Exercice du droit de communication et de vérification de comptabilité par un agent non assermenté* • *Sollicitation ou acceptation par l'agent dans l'exercice de ses fonctions, de cadeaux des contribuables et/ou prestataires de service*	Directeur Général des Impôts Comité de direction SRH	NOTE DE SERVICE

N°	SANCTIONS	DEFINITIONS	EXEMPLES DE COMPORTEMENTS SANCTIONNES selon le Statut général de la FP et/*ou le code d'éthique et de déontologie de la DGI*	AUTORITES ET INSTANCES DISCIPLINAIRES	ACTES DE NOTIFICATION
4.	Blâme (articles 69, 70, 214)	Réprobation faite à un fonctionnaire contre qui des griefs sont relevés dans sa manière de servie et/ou dans son comportement	• Absence non justifiée au-delà de 48 heures • Etat d'ébriété au service • Consommation non autorisée de boissons alcoolisées au service pendant les heures de travail • Non enregistrement d'un courrier affecté ou reçu dans les 48 heures • Refus de décharger un courrier • Menace contre un travailleur qui n'a pas observé une grève ou incitation à la grève • Refus d'obtempérer aux instructions d'un supérieur hiérarchique • Harcèlement sexuel sur les lieux de travail • Rétention au-delà de 15 jours d'un dossier non traitable parce qu'incomplet • Manquement à l'obligation de réserve • Manquement à l'obligation de discrétion professionnelle • *Utilisation par l'agent de son influence, pour obtenir des faveurs de quelque nature que ce soit, de la part d'un contribuable ou d'un prestataire de service*	Directeur Général des Impôts Comité de direction SRH	NOTE DE SERVICE
SANCTIONS DE DEUXIEME DEGRE					
5.	Mise à pied avec suppression de traitement pour une durée ne pouvant excéder 15 jours (articles 69, 77, 214)	Suspension de fonction sans solde pour une durée inférieure ou égale à 15 jours	• Etat d'ébriété répété et/ou consommation répétée et non autorisée de boissons alcoolisées au service sur une période d'un mois • Absence de plusieurs jours non autorisée ou non motivée • Rétention au-delà de 2 mois sans motif valable des dossiers des usagers • Perte fautive de dossier	Ministre utilisateur /Commission administrative paritaire du Ministère	DECISION

N°	SANCTIONS	DEFINITIONS	EXEMPLES DE COMPORTEMENTS SANCTIONNES selon le Statut général de la FP et/*ou le code d'éthique et de déontologie de la DGI*	AUTORITES ET INSTANCES DISCIPLINAIRES	ACTES DE NOTIFICATION
			• Récidive en matière de manquement à l'obligation de réserve • Récidive d'un agent blâmé		
6.	Mise à pied avec suppression de traitement pour une durée ne pouvant excéder 30 jours (articles 69, 78, 214)	Suspension de fonction sans solde pour une durée inférieure ou égale à 30 jours	• Insultes, menaces, propos injurieux ou désobligeants à l'endroit d'un usager, d'un collègue ou d'un supérieur hiérarchique • Vociférations, tapages bruyants et intempestifs répétés à l'occasion du service ou dans l'exercice de ses fonctions	Ministre utilisateur /Commission administrative paritaire du Ministère	DECISION
7.	Déplacement d'office (articles 69, 71, 214)	Mutation par mesure disciplinaire non liée aux besoins de service	• Exigence prouvée de pots de vin dans le traitement d'un dossier (malversation) • Divulgation d'une information ou d'un renseignement non autorisé ou classé confidentiel	Ministre utilisateur /Commission administrative paritaire du Ministère	DECISION
8.	Exclusion temporaire des fonctions pour une période ne pouvant excéder 6 mois (articles 69, 78, 214)	Suspension de fonction entrainant la perte de toute rémunération, à l'exception des allocations familiales, pour une durée inférieure ou égale à 6 mois	• Voies de fait commises sur les lieux de travail ou dans l'exercice de ses fonctions • Récidive en matière de harcèlement sexuel ayant fait l'objet d'une poursuite pénale • Vol ou distraction d'objet du service public ou appartenant à un collègue ou à un usager	Ministre utilisateur /Commission administrative paritaire du Ministère	DECISION
9.	Blocage d'avancement d'échelon pour une année (articles 69, 72, 214)	Retard à l'avancement pour une durée d'un an	• Refus d'exécuter un ordre ou un travail entrant dans le cadre des activités relevant de l'emploi occupé par l'agent • Notation de l'agent en violation de la procédure prescrite • Refus de noter un agent ou le noter avec légèreté ou mauvaise foi	Ministre utilisateur /Commission administrative paritaire du Ministère	DECISION

N°	SANCTIONS	DEFINITIONS	EXEMPLES DE COMPORTEMENTS SANCTIONNES selon le Statut général de la FP et/*ou le code d'éthique et de déontologie de la DGI*	AUTORITES ET INSTANCES DISCIPLINAIRES	ACTES DE NOTIFICATION
10.	Radiation du tableau d'avancement de grade (articles 69, 73, 214)	Prorogation d'un de l'ancienneté requise pour être proposé à l'avancement de grade	• Violation d'une prescription concernant l'exécution du service public régulièrement portée à la connaissance de l'agent • Preuve d'une incompétence notoire dans le traitement d'un dossier	Ministre utilisateur /Commission administrative paritaire du Ministère	DECISION
11.	Abaissement d'échelon (articles 69, 74, 214)	Consiste à ramener le fonctionnaire à un ou plusieurs échelons inférieurs, à l'intérieur d'un même grade	• Manquements graves et/ou négligences coupables dans la tenue et/ou l'entretien d'un matériel, outil de travail, appareil, machine, engin ou véhicule appartenant à l'administration • Rétention malveillante d'information dans l'exercice de ses fonctions entrainant le blocage du service • Violation du secret professionnel • Récidive en matière de manquement à l'obligation de discrétion professionnelle	Ministre utilisateur /Commission administrative paritaire du Ministère	DECISION
12.	Rétrogradation ou abaissement de grade (articles 69, 75, 214)	Consiste à ramener le fonctionnaire dans le grade immédiatement inférieur à l'intérieur de la même catégorie	• Falsification de documents de l'administration • Faux et usage de faux à l'exception de détention et usage de faux diplômes • Récidive en matière de divulgation ou communication à des tiers de documents ou de renseignements professionnels et des données réputés confidentiels	Ministre utilisateur /Commission administrative paritaire du Ministère	DECISION
SANCTIONS DE TROISIEME DEGRE					
13.	Mise à la retraite d'office (articles 69, 79, 214)	Cessation définitive de fonction ou de carrière prononcée à l'endroit du fonctionnaire par l'autorité ayant pouvoir de nomination	• Malversation financière d'au moins 500.000 francs commise par l'agent ayant accompli au moins 15 ans de service • Preuve de falsification d'un acte de nomination ou d'engagement	Ministre chargé de la Fonction publique /Conseil national de discipline	ARRÊTÉ

N°	SANCTIONS	DEFINITIONS	EXEMPLES DE COMPORTEMENTS SANCTIONNES selon le Statut général de la FP et/*ou le code d'éthique et de déontologie de la DGI*	AUTORITES ET INSTANCES DISCIPLINAIRES	ACTES DE NOTIFICATION
			• Détention non autorisée d'une arme à feu sur les lieux de travail		
14.	Rupture du contrat pour faute lourde (articles 69, 76)	Révocation des liens contractuels avec l'administration après consultations des instances disciplinaires	• Refus définitif d'exécuter un ordre ou un travail entrant dans le cadre des activités relevant de l'emploi public occupé • Violation d'une prescription concernant l'exécution du service public et régulièrement portée à la connaissance de l'agent contractuel. • Voies de fait commises dans les bureaux, locaux, ateliers ou magasins de l'administration • Violation répétée du secret professionnel • Rixes à l'occasion du travail ou sur les lieux de travail ou dépendances • Manquements graves et/ou négligences coupables dans la tenue et/ou l'entretien d'un matériel, outil de travail, appareil, machine, engin ou véhicule appartenant à l'administration • Détournement d'objets ou détérioration volontaire de matériel appartenant à l'administration ou relevant du patrimoine public • Absence de plusieurs jours non autorisée ou non motivée • Abandon de poste • Voies de fait commises sur les agents de l'Etat pour les obliger à observer un mot d'ordre de grève • Divulgation et/ou communication à des tiers de documents et/ou renseignements professionnels ou données réputés confidentiels • Faux et usage de faux • Falsification des documents de l'administration • Vol ou complicité de vol au préjudice de l'administration	Ministre chargé de la Fonction publique /Conseil national de discipline	ARRÊTÉ

N°	SANCTIONS	DEFINITIONS	EXEMPLES DE COMPORTEMENTS SANCTIONNES selon le Statut général de la FP et/*ou le code d'éthique et de déontologie de la DGI*	AUTORITES ET INSTANCES DISCIPLINAIRES	ACTES DE NOTIFICATION
			• Infraction à la réglementation sur les stupéfiants et les drogues • Port illégale d'arme et de munitions pendant ou à l'occasion du travail		
15.	Révocation sans suspension des droits à pension (articles 69, 80, 214)	Emporte exclusion définitive du fonctionnaire du corps auquel il appartient	• Malversation financière d'au moins 500.000 francs commise par l'agent ayant accompli moins de 15 ans de service • Abandon de poste après 60 jours • Détournement de mineur	Ministre chargé de la Fonction publique /Conseil national de discipline	ARRÊTÉ
16.	Révocation avec suspension des droits à pension (articles 69, 80, 214)	Emporte exclusion définitive du fonctionnaire du corps auquel il appartient avec perte des droits à pension	• Détention et usage de faux diplômes • Faux en écriture publique • Perte de nationalité béninoise après une faute • Perte des droits civiques • Condamnation à une peine d'emprisonnement ferme d'au moins 3 mois pour des fautes professionnelles • Condamnation à une peine d'emprisonnement ferme d'au moins 3 mois pour des fautes intentionnelles non professionnelles • Atteinte à la sureté de l'Etat	Ministre chargé de la Fonction publique /Conseil national de discipline	ARRÊTÉ



Call center

133

: www.impots.bj

: cdgi@finances.bj

Direction de la Gestion des Ressources

© Tous droits réservés